

Margens de Preferência e Medidas Compensatórias em Compras Governamentais

Por: Pedro Paulo Henrichs Neto

As compras governamentais são ferramentas estratégicas fundamentais para o desenvolvimento econômico, a promoção da inovação e o fortalecimento de pequenas e médias empresas. Dois instrumentos se destacam nesse contexto: as **margens de preferência** e as **medidas compensatórias (offsets)**, ambos com papel importante nas políticas industriais.

1. Margens de Preferência

As margens de preferência permitem que produtos ou serviços nacionais sejam priorizados em licitações públicas, mesmo quando seus preços são superiores aos de concorrentes estrangeiros, dentro de um limite legalmente estabelecido.

Entre as vantagens, destaca-se o **fortalecimento da indústria nacional**, com geração de empregos e fortalecimento de cadeias produtivas essenciais para a soberania produtiva (BRASIL, 2024a). Além disso, incentiva a **inovação tecnológica**, estimula a participação de **pequenas empresas** e contribui para **reduzir desigualdades regionais**, promovendo inclusão social e desenvolvimento local (MDIC, 2024).

Contudo, existem desvantagens. O Estado pode arcar com **custos mais elevados**, e empresas locais podem se acomodar, reduzindo sua competitividade (TCU, 2024). Há ainda **riscos de violação de princípios de isonomia e livre concorrência** e dificuldade para mensurar se os benefícios superam os custos (TCU, 2024).

2. Medidas Compensatórias (Offsets)

As medidas compensatórias consistem na exigência de contrapartidas de fornecedores estrangeiros em contratos governamentais, como **transferência de tecnologia**, investimentos locais ou parcerias com empresas nacionais. São comuns em setores como defesa, saúde e tecnologia (ABIFINA, 2024; SCIELO, 2024).

As vantagens incluem o **acesso a tecnologias**, a **geração de empregos qualificados** e o fortalecimento de setores estratégicos, contribuindo para a autonomia nacional (ABIFINA, 2024). Contudo, sua aplicação pode ser complexa, exigindo **alta capacidade técnica** para negociação e fiscalização (IPEA, 2024). Contrapartidas mal planejadas podem gerar **custos adicionais** ou judicialização (SCIELO, 2024).

3. Acordo Mercosul–União Europeia (2019–2024)

Nas negociações do Acordo Mercosul–União Europeia, o Brasil buscou preservar seus instrumentos estratégicos. Garantiu a **exclusão do SUS das regras do acordo**, mantendo a soberania em saúde pública (EBBC, 2024; CNN BRASIL, 2024). Também assegurou a **continuidade das margens de preferência** e a proteção de políticas para a **agricultura familiar e pequenas empresas** (ABDI, 2024; MDIC, 2024).

Essa postura buscou equilibrar abertura de mercado com a preservação de políticas essenciais ao desenvolvimento nacional.

4. Conclusão

As margens de preferência e as medidas compensatórias são instrumentos lícitos para estimular o desenvolvimento econômico, industrial e social. Sua aplicação deve ser criteriosa, garantindo eficiência e alinhamento com compromissos internacionais. A experiência brasileira demonstra a importância de conciliar integração global com a proteção de setores estratégicos.

Referências

ABDI. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Disponível em: <https://www.abdi.com.br/>. Acesso em: 02 jul. 2025.

ABIFINA. Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina. Disponível em: <https://www.abifina.org.br/>. Acesso em: 02 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Economia. Compras Governamentais. Brasília: 2024a.

CNN BRASIL. Acordo Mercosul-UE: entenda as negociações. 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/>. Acesso em: 02 jul. 2025.

EBBC. European-Brazilian Business Council. Relatório sobre o Acordo Mercosul-UE. 2024.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília: 2024.

MDIC. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. 2024.

SCIELO. Scientific Electronic Library Online. 2024.

TCU. Tribunal de Contas da União. Brasília: 2024.